Mar Adentro AC.
Universidad de Guadalajara

Leones Marinos

Debe prohibirse la reclasificación de Áreas Naturales Protegidas con ecosistemas marinos y costeros para la construcción de proyectos de desarrollo turístico

Postura a favor de la moción

Exordio

Un manglar tarda décadas en formarse y basta una sola temporada de obra para borrarlo. Lo que se pierde en la costa no vuelve con una firma.

Definiciones

Atendiendo al verbo central de la moción, identificamos que el cualificador modal es la palabra debe. Bajo esta imperatividad demostraremos que la prohibición no es una alternativa más entre varias, sino la única medida capaz de ofrecer a estos ecosistemas una protección que no dependa del gobierno ni del inversionista en turno.

Área Natural Protegida	Zona del territorio nacional cuyos ambientes originales no han sido alterados de manera significativa por la actividad humana, o que requiere ser preservada y restaurada, y que queda sujeta a un régimen especial de protección.	Artículo 3, fracción II, de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, publicada en 1988.
Reclasificación	Acto por el que la autoridad modifica la extensión, la categoría o los usos de suelo permitidos dentro de un área protegida. En la literatura internacional se estudia como degradación, reducción o eliminación de áreas protegidas.	Artículo 62 de la misma Ley General, que reserva esta facultad a la autoridad que emitió la declaratoria original.
Ecosistemas marinos y costeros	Conjunto de sistemas que se forman en la franja donde se encuentran el mar y la tierra, como manglares, arrecifes de coral, pastos marinos, lagunas costeras y dunas.	Programa de trabajo sobre diversidad biológica marina y costera, adoptado en la Séptima Conferencia de las Partes del Convenio sobre la Diversidad Biológica en 2004.
Proyecto de desarrollo turístico	Obra o conjunto de obras destinadas al hospedaje, la recreación o los servicios para visitantes que exigen cambiar el uso del suelo o rellenar y desmontar superficie natural.	Ley General de Turismo de 2009 y artículo 5, inciso Q, del Reglamento en materia de Evaluación del Impacto Ambiental, que incluye los desarrollos inmobiliarios que afecten ecosistemas costeros.
Principio de no regresión	Obligación del Estado de no reducir los niveles de protección ambiental ya alcanzados, salvo que exista una justificación que mejore esa misma protección.	Artículo 3 del Acuerdo de Escazú, ratificado por México y vigente desde el 22 de abril de 2021.

Mar Adentro AC.
Universidad de Guadalajara

Contexto

México tiene más de once mil kilómetros de litoral y alberga algunos de los manglares y arrecifes más extensos del continente. Buena parte de esa riqueza se encuentra dentro de Áreas Naturales Protegidas administradas por la CONANP. Esas mismas costas son el principal destino del turismo internacional que llega al país, sobre todo en Quintana Roo, Baja California Sur y Nayarit. La presión es constante. Cada nuevo corredor hotelero necesita playa, acceso al mar y terreno firme, y casi siempre lo encuentra en zonas que hoy están protegidas. El caso del manglar Tajamar en Cancún, desmontado en 2016 con autorización federal, mostró lo rápido que puede desaparecer un humedal cuando la decisión queda en manos administrativas. Aunque la ley exige formalidades para modificar una declaratoria, no impide que se reduzca o se rezonifique un área cuando existe voluntad política para hacerlo.

Demostración, carga de la prueba de nuestra bancada

Para sostener nuestra postura demostraremos que la reclasificación de estas áreas con fines turísticos produce daños que no pueden revertirse, y que la evaluación caso por caso ha resultado insuficiente frente a la presión económica que rodea a la costa.

Compararemos el modelo actual, que permite modificar la protección mediante decreto, con un modelo de prohibición expresa. Valoraremos cuál de los dos garantiza mejor la permanencia de los ecosistemas y cuál ofrece a las comunidades costeras un beneficio que no se agote en una sola generación.

Datos, fuentes y razonamiento

Bandera	Categoría	Afirmación y razonamiento	Evidencia
Protección permanente frente a la evaluación caso por caso	Jurídico institucional	**Una protección que puede renegociarse termina cediendo ante quien ofrece más inversión.** Cuando la ley deja abierta la puerta a reducir un área, cada administración enfrenta la misma presión de desarrolladores y gobiernos locales. Basta con que una sola autorización prospere para que el daño ocurra, mientras que la conservación tiene que ganar todas las veces. La prohibición elimina esa asimetría y convierte la protección en una regla estable, coherente con el principio de no regresión que México ya asumió en el Acuerdo de Escazú.	Estudio The uncertain future of protected lands and waters, de Golden Kroner y colaboradores, publicado en la revista Science en 2019. Documenta más de 3,700 casos de reducción o eliminación de áreas protegidas en 73 países. La mayoría ocurrió después del año 2000 y gran parte respondió a proyectos industriales y de infraestructura.
Daño irreversible frente a la posibilidad de controlarlo	Ecológico	**Los manglares, arrecifes y pastos marinos no se recuperan con medidas de compensación ni con programas de restauración posteriores a la obra.** Estos sistemas guardan bajo el suelo carbono acumulado durante siglos y lo liberan en cuanto se desmontan o se rellenan. Un arrecife fragmentado	Artículo de Donato y colaboradores, publicado en Nature Geoscience en 2011, y estudio de Pendleton y colaboradores, publicado en PLOS ONE en 2012. El primero muestra que los manglares están entre los bosques con más carbono

		pierde la estructura que sostiene a cientos de especies. Las condiciones que impone una autorización ambiental se verifican sobre el papel, pero la obra transforma el terreno de forma permanente y no hay forma de devolverle su función original.	del trópico. El segundo estima que la degradación de ecosistemas costeros libera cada año entre 0.15 y 1.02 miles de millones de toneladas de dióxido de carbono.
Conservar el área frente a aprovechar oportunidades locales	Socioeconómico	**El turismo puede generar empleo sin necesidad de reclasificar el área, y suele beneficiar más a la comunidad cuando el ecosistema se conserva.** Los grandes complejos hoteleros concentran las ganancias en inversionistas externos y dejan a la población local los costos ambientales. En cambio, el buceo, la pesca deportiva regulada y el ecoturismo dependen de que el ecosistema siga sano, por lo que reparten ingresos en la propia comunidad. Prohibir la reclasificación no cierra la puerta al turismo, la dirige hacia modelos que ya existen dentro de las reglas de manejo vigentes.	Estudio de Aburto Oropeza y colaboradores sobre el Parque Nacional Cabo Pulmo, publicado en PLOS ONE en 2011. La biomasa de peces del parque aumentó 463 por ciento entre 1999 y 2009, y la comunidad sostiene su economía con turismo de buceo. En 2012 el gobierno federal canceló el megaproyecto Cabo Cortés, que amenazaba ese arrecife.

Propuesta SMART

S Específica

Reformar el artículo 62 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente para prohibir de forma expresa la reducción de superficie, el cambio de categoría y la modificación de usos de suelo en Áreas Naturales Protegidas con ecosistemas marinos y costeros cuando la finalidad sea la construcción de proyectos turísticos. Seguirían permitidas las modificaciones que amplíen la protección y las que respondan a investigación científica o restauración.

M Medible

La meta es que no se autorice ninguna reclasificación con fines turísticos en este tipo de áreas durante los primeros cinco años. La CONANP publicaría un registro con el cien por ciento de las áreas alcanzadas por la prohibición, y su cumplimiento se revisaría en un informe ante el Congreso.

A Alcanzable

La reforma modifica un solo artículo y no crea ninguna institución nueva. La CONANP ya administra estas áreas y cuenta con programas de manejo que definen dónde puede operar el turismo de bajo impacto. El financiamiento proviene de los derechos que ya se cobran a los visitantes, de los cuales una parte se destinaría a proyectos comunitarios de ecoturismo.

R Relevante

Responde a la presión que el desarrollo turístico ejerce sobre las costas del país, donde se concentran manglares y arrecifes que no pueden reponerse. Es coherente con el derecho a un medio ambiente sano del artículo 4 constitucional y con el principio de no regresión del Acuerdo de Escazú.

T Temporal

La reforma entraría en vigor noventa días después de su publicación. En los doce meses siguientes la CONANP publicaría el registro de áreas y actualizaría los programas de manejo. El informe de evaluación ante el Congreso se presentaría a los tres años, y la meta completa se mediría al cumplirse cinco años.

Mar Adentro AC. Leones Marinos
Universidad de Guadalajara

Postura en contra de la moción

Exordio

Proteger la costa no significa cerrarla para siempre. Significa decidir con rigor quién puede tocarla, cómo y a qué precio.

Definiciones

Atendiendo al verbo central de la moción, identificamos que el cualificador modal es la palabra debe. Frente a esa imperatividad demostraremos que una prohibición absoluta no es necesaria, porque existen mecanismos de evaluación estricta que protegen el ecosistema sin cancelar de antemano cualquier decisión futura sobre el territorio.

Área Natural Protegida	Zona del territorio nacional cuyos ambientes originales no han sido alterados de manera significativa por la actividad humana, o que requiere ser preservada y restaurada, y que queda sujeta a un régimen especial de protección.	Artículo 3, fracción II, de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, publicada en 1988.
Reclasificación	Modificación de la extensión, la categoría o los usos de suelo de un área protegida, que solo puede realizar la autoridad que la decretó y siguiendo las mismas formalidades exigidas para crearla.	Artículo 62 de la misma Ley General.
Evaluación del impacto ambiental	Procedimiento por el cual la autoridad establece las condiciones a que se sujetará una obra para evitar o reducir al mínimo sus efectos negativos sobre el ambiente.	Artículo 28 de la misma Ley General y su Reglamento en materia de Evaluación del Impacto Ambiental.
Proyecto de desarrollo turístico	Obra o conjunto de obras destinadas al hospedaje, la recreación o los servicios para visitantes que exigen cambiar el uso del suelo de una superficie natural.	Ley General de Turismo de 2009 y artículo 5, inciso Q, del Reglamento en materia de Evaluación del Impacto Ambiental.

Contexto

Muchas de las Áreas Naturales Protegidas costeras de México se decretaron hace décadas, con cartografía imprecisa y sin consultar a quienes vivían dentro de ellas. En varias regiones los límites incluyen pueblos, ejidos y superficies que ya estaban alteradas cuando se emitió la declaratoria. Las comunidades pesqueras de esas zonas enfrentan la caída de sus capturas y tienen pocas alternativas de ingreso. El turismo es una de las actividades con mayor peso en la economía nacional y, en la costa, suele ser la opción más inmediata de empleo. La ley ya exige que cualquier modificación siga el mismo procedimiento que la creación del área, con estudios previos y opinión de expertos. Los tribunales, además, han reforzado ese control en los últimos años. Lo que está en discusión no es si la costa merece protección, sino si una regla absoluta protege mejor que una evaluación exigente.

Demostración, carga de la prueba de nuestra bancada

Para sostener nuestra postura demostraremos que una evaluación caso por caso, con requisitos científicos y comunitarios estrictos, protege los ecosistemas marinos y costeros de forma más eficaz que una prohibición que no distingue entre una obra destructiva y una de bajo impacto.

Compararemos los efectos de una prohibición absoluta con los de un procedimiento de modificación reforzado. Valoraremos cuál responde mejor a las necesidades de las comunidades costeras y cuál evita que la presión turística se traslade a zonas sin ningún tipo de vigilancia.

Datos, fuentes y razonamiento

Bandera	Categoría	Afirmación y razonamiento	Evidencia
Evaluación caso por caso frente a la protección permanente	Jurídico institucional	**Una regla rígida no corrige los errores con que se trazaron muchas áreas, mientras que una evaluación estricta permite decidir con información actual.** Prohibir toda reclasificación congela límites que en algunos casos se dibujaron sin datos de campo. El país ya cuenta con herramientas para frenar los proyectos dañinos, y los jueces las han aplicado con firmeza. Cuando existe duda sobre el impacto en un humedal, la decisión debe favorecer a la naturaleza y corresponde al promovente demostrar que no habrá daño. Ese estándar detiene las obras destructivas sin cerrar la puerta a las que sí pueden convivir con el ecosistema.	Amparo en revisión 307 de 2016, resuelto por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en noviembre de 2018. Caso de la Laguna del Carpintero en Tampico. La Corte aplicó el principio precautorio y el principio in dubio pro natura a una obra en zona de manglar.
Posibilidad de controlar el daño frente al daño irreversible	Ecológico	**Los impactos de un proyecto pueden limitarse con condiciones verificables, y una prohibición mal diseñada puede desplazar la presión hacia costas sin protección.** La restauración de manglares fracasa cuando se limita a plantar árboles, pero funciona cuando se recupera el flujo de agua que los sostiene. Eso permite exigir obras de restauración medibles como condición de cualquier cambio. Al mismo tiempo, cerrar por completo un área no elimina la demanda turística. Los desarrolladores buscan el terreno vecino que no tiene protección alguna, donde no hay programa de manejo ni vigilancia.	Artículo de Lewis publicado en Ecological Engineering en 2005, y revisión de Ewers y Rodrigues publicada en Trends in Ecology and Evolution en 2008. El primero muestra que la restauración de manglares tiene éxito cuando se rehabilita la hidrología del sitio. El segundo documenta cómo la protección de un área puede trasladar la presión de uso a las zonas que la rodean.
Aprovechar oportunidades locales frente a conservar el área	Socioeconómico	**Para muchas comunidades costeras el turismo es la principal vía para salir de la pobreza, y una prohibición absoluta les cierra esa posibilidad sin ofrecer otra.**	Estudio de Andam y colaboradores publicado en Proceedings of the National Academy of Sciences en 2010, y Cuenta Satélite del Turismo de México

		Las poblaciones que viven dentro o junto a un área protegida cargan con las restricciones de la conservación, pero rara vez participan en sus beneficios. Un cambio bien regulado puede permitir infraestructura turística de pequeña escala, administrada por la propia comunidad. La evidencia internacional muestra que la conservación y el turismo reducen la pobreza cuando se planean juntos, no cuando uno excluye al otro.	elaborada por el INEGI. El estudio encontró que las áreas protegidas de Costa Rica y Tailandia redujeron la pobreza en sus alrededores, en buena medida gracias al turismo. La Cuenta Satélite ubica al turismo en alrededor de ocho por ciento del producto interno bruto nacional.

Propuesta SMART

S Específica

Reformar el artículo 62 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente para crear un procedimiento reforzado de modificación en Áreas Naturales Protegidas con ecosistemas marinos y costeros, en lugar de una prohibición absoluta. Toda solicitud de reclasificación con fines turísticos requeriría un dictamen científico independiente, una consulta previa, libre e informada a las comunidades del área y la incorporación al régimen de protección de una superficie equivalente con el mismo tipo de ecosistema.

M Medible

El cien por ciento de las solicitudes contaría con un dictamen publicado en línea. Por cada hectárea afectada se protegerían dos hectáreas nuevas, y al menos una tercera parte de los empleos y contratos de servicios del proyecto se reservaría a habitantes de la región. Cada proyecto autorizado tendría un informe anual de monitoreo de acceso público.

A Alcanzable

El procedimiento se apoya en herramientas que ya existen, como la evaluación del impacto ambiental y los estudios previos que la ley exige para decretar un área. La propia Ley General permite a la autoridad pedir garantías económicas a quien realiza una obra, y la consulta a pueblos indígenas ya es obligatoria conforme al Convenio 169 de la OIT. El incumplimiento de las condiciones haría efectiva la garantía y revocaría la autorización.

R Relevante

Atiende a las comunidades costeras que viven dentro de estas áreas y tienen pocas alternativas de ingreso. Permite corregir límites trazados con información imprecisa y evita que la presión turística se traslade a costas que no tienen ninguna protección.

T Temporal

La reforma entraría en vigor noventa días después de su publicación, y el reglamento del nuevo procedimiento se emitiría en un plazo máximo de doce meses. El primer informe de monitoreo de cada proyecto se publicaría al año de su autorización, y a los tres años se presentaría ante el Congreso una evaluación integral del procedimiento.